МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 01 дугаар сарын 30 № 01/10 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, БОЛОВСРОЛЫН САЙД
П.НАРАНБАЯР ТАНАА

Боловсрол, сургалтын байгууллага, насан туршийн суралцахуйн төв, сүм хийдийн шашны сургуулиудын орчин, дотуур байранд хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтэд өртөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж, хүүхдийг амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй сургалт, үйл ажиллагаанд оролцуулахгүй байх, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах нээлттэй суваг ажиллуулах, хохирогч хүүхдийг хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд хамруулах, хүүхдийг хорт зуршил, согтуурах, мансуурах, донтох байдалд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг авах, багш, ажилтан, эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг хүүхдийн эрх, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга эзэмшүүлэх талаар сургалтад хамруулах, хичээлийн жилийн турш хүүхэд эрсдэлт нөхцөлд байгаа эсэхийг үнэлэх, зөвлөгөө өгөх, хүүхэд бүрийн нийгэм, сэтгэл зүйн асуудлыг илрүүлэх, тандан судлах арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх, хүүхэд хоорондын болон хүүхэд, багш, ажилтан, эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн хоорондын харилцаанаас үүссэн зөрчил, хүүхдэд тулгарсан бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, хүүхэд, түүний гэр бүлийн гишүүдийн хүний хувийн болон эмзэг мэдээллийг хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд аливаа этгээдэд мэдээлэх, задруулахгүй байх, хүүхэд эрсдэлт нөхцөлд өртсөн талаар мэдсэн, таамагласан, тандан судалж илрүүлсэн бол харьяа хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орон нутгийн байгууллага, хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтанд мэдэгдэх зэрэг боловсролын салбарын хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг хуульчилсан.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин нь суралцагчид тайван, аюулгүй суралцах, хариуцлагатай иргэн хүн болох, зөв төлөвшилтэй бусдыг хүндэтгэдэг, хүний эрхийн мэдлэг хандлага эзэмшсэн, ирээдүйн амьдралын чанарт нөлөөлөхүйц хэрэгцээт мэдлэг, ур чадвар, боловсрол эзэмшүүлэхийн зэрэгцээ суралцагчийг аливаа төрлийн ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийн дээрэлхэлт, дарамт, хүчирхийллээс хамгаалсан орчин байх ёстой.

Мөн хүүхэд сурч боловсрох явцдаа өөрийн болон эцэг, эх, асран хамгаалагчийн үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, хөгжлийн онцлог, эрүүл мэнд, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, сургуулийн орчинд хувийн мэдээллээ хамгаалуулах эрхтэй.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалтад “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл боловсруулж, Улсын Их Хуралд хүргүүлэх” гэж заасны дагуу Комиссоос 2024 онд Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлийг өргөн барьж, тус

1509700009

илтгэлийн “Боловсролын салбар дахь хүний эрх” сэдэвт бүлгийн хүрээнд “сургуулийн орчинд ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, бодитой үр дүн гаргах”, “их дээд сургуульд суралцагчдад багш, ажилтнаас аливаа зохисгүй дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглох, гомдол гаргах талаар сургуулийн дотоод журамд зохицуулах, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг тогтмол зохион байгуулах” тухай санал, зөвлөмжийг Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн.

Тус илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын 2024 оны 37 дугаар тогтоолд 4 санал багцлагдаж туссан, зарим заалт нь тусгагдаагүй тул сургуулийн орчинд ялгаварлан гадуурхалт, үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, бодитой үр дүн гаргах, их дээд сургуульд суралцагчдад багш, ажилтнаас аливаа зохисгүй дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглох, гомдол гаргах талаар сургуулийн дотоод журамд зохицуулах, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг тогтмол зохион байгуулах асуудлыг Комиссын гишүүний 2024 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/33 дугаар Зөвлөмжид тусгаж Танд хүргүүлсэн.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна” гэж заасан.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодын шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй”, Хүүхэд хамгаллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт “Боловсролын сургалтын байгууллага, насан туршийн суралцахуйн төв, сүм хийдийн шашны сургууль хүүхэд хамгаллын бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна” гэж тус тус хуульчилсан.

Хүүхэд хамгаллын тухай хуулийн гуравдугаар бүлэгт гэр бүл нийгмийн орчинд хүүхэд хамгаллын бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар салбарын болон салбар дундын хүүхэд хамгаллын бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар зохицуулсан. Мөн тус хуулийн 23 дугаар зүйлд зааснаар боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгаллын бодлого хэрэгжүүлэх талаар бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагад ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, үе тэнгийн дээрэлхэлтийг хориглож, урьдчилан сэргийлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй болохыг заасан.

Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Журам батлах тухай” А/239 дугаар тушаалаар “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам”-ыг баталж, “Бүх нийтийн боловсролын төлөө иргэний нийгмийн Үндэсний эвсэл”-ээс үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх аргачлал гарын авлагыг боловсруулсан байх боловч сургуулийн орчинд үе тэнгийн дээрэлхэлт гарч байгаа мэдээлэл нийгмийн цахим сүлжээгээр түгсээр байна.

Мөн цахим орчинд хүүхдүүд нэгнийхээ бие махбодод халдах, доромжлох, заналхийлэх, хүчирхийлэл үйлдэж байгаа бичлэг цацагдах, бусдын зураг, бичлэгийг нийгмийн сүлжээнд байрлуулах зэргээр хүний хувийн мэдээллийг задруулж байгаа тохиолдлууд мөн гарч байна.

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос 2021 онд хийсэн “Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдлын суурь судалгаа”-нд оролцогч хүүхдүүдийн 87 хувь нь цахим орчны халдлагад өртөж байсан бөгөөд цахим халдлагыг үе тэнгийнхэн нь нэг нэгэндээ үзүүлдэг гэж 57 хувь нь хариулсан бол Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс 2024 онд хийсэн “Монголын хүүхэд, өсвөр үеийнхний дундах цахим дээрэлхэлтийн талаарх судалгаа”-нд цахим дээрэлхэлтийн асуудал Монголын хүүхэд,

залуучуудын дунд өргөн хүрээтэй, ноцтой асуудал болох нь тодорхойлогдсон байх бөгөөд 9-12 насны хүүхдүүдийн ойролцоогоор гуравны нэг нь, харин 13-17 насны өсвөр үеийнхний 51.3% нь доромжлол, зарим тохиолдолд цахим дээрэлхэлтийн улмаас бэлгийн дарамтад өртөж хохирогч болж байгаа нь тогтоогдсон талаар дурдсан байна.

Комиссоос 2025 онд Улаанбаатар хот болон орон нутгийн боловсролын байгууллагуудад хяналт, шалгалт хийхэд Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт хангалтгүй, сургуулийн сурагчдын сурч боловсрох, хүний нэр төрийг доромжлон, харьцсан, үе тэнгийнхний дээрэлхэлт, ялгаварлан гадуурхалт, сэтгэл зүйн дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтийн хүрээнд хүүхдийн эрхийн зөрчлүүд илэрсэн. Тухайлбал, Хүүхдийн эрхийн зөрчилд сургуулийн хүүхэд хамгааллын багаас ямар нэгэн хариу арга хэмжээг аваагүй, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журмыг хэрэгжүүлээгүй, нийгмийн ажилтан байхгүй, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр шаардлагатай үйл ажиллагааг зохион байгуулаагүй, хүүхэд хамгааллын багийг ажиллуулаагүй, суралцагчдад тулгарсан бэрхшээлтэй асуудлыг тухай бүр цаг алдалгүй мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэн шийдвэрлээгүй зэрэг зөрчлүүд тогтоогдсон.

Иймд хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, сурагчдад энэ талаарх мэдээлэл, мэдлэг ойлголтыг давтамжтай өгөх, багш ажилтнуудад хүүхэд хамгааллын бодлого, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар сануулж зөвлөх, энэ төрлийн хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол, системтэй авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд заасан бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллага, насан туршийн суралцахуйн төв, сүм хийдийн шашны сургууль хүүхэд хамгааллын бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байх хуулийн хэрэгжилтийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хяналт тавих;

2.Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд заасны дагуу багш, ажилтныг хүүхдийн эрх, хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга барилд сургах, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх;

3.Хичээлийн жилийн турш хүүхдийн нийгэм, сэтгэл зүйн асуудлыг илрүүлэх, тандан судлах арга хэмжээг авч, хүүхдүүд эрсдэлт нөхцөлд байгаа эсэхийг тогтмол үнэлэх, зөвлөгөө өгөх, үе тэнгийн дээрэлхэлтэд холбогдсон болон хохирогч суралцагчийн эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчтэй уулзалт зохион байгуулах, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, хэвшүүлэх талаар бүх шатны боловсролын байгууллагад үүрэг болгох;

4.Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс сургуулийн дотуур байранд яаралтай үед хүүхэд ашиглах итгэлтэй утас байрлуулах, сэтгэл зүйчтэй холбогдож зөвлөгөө, мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэх, сургуулийн дотуур байрны жижүүр болон ажилчдад, тэдний эрх үүрэг, хариуцлага, хүүхэд хамгааллын бодлогыг танилцуулж, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой үе шаттай мэдээлэл өгөх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж хэрэгжилтийг хангуулах;

5.Сургуулийн орчинд дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтыг мэдээлэх орчныг бүрдүүлж, өртсөн сурагчдад дэмжлэг үзүүлж, урьдчилан сэргийлж, таслан зогсоох тогтолцоог бий болгох;

6.Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхэд хамгааллын баг Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, түүнд холбогдох журамд заасны дагуу бүрэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, мөн гишүүдийг хүний эрх, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр чадавхжуулах болон хүний эрхийн боловсролын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, нийгмийн ажилтнаар бэлтгэгдэж буй оюутнуудын хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг бэхжүүлэх талаарх Комиссын гишүүний 2025 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 03/41 дугаар зөвлөмжийг заалт бүрээр хэрэгжүүлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД